

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3185/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
บริษัท สารคอร์ดโปเรชั่น จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 32, มาตรา 65

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดฐานใช้อาคารประเภทควบคุมก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ มาตรา 32, 65 แต่ฟ้องโจทก์ในข้อหานี้ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองใช้อาคารที่ก่อสร้างวันใดระยะเวลาที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิด คือระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2531 นั้น ไม่อาจทราบได้ว่าจำเลยทั้งสองก่อสร้างอาคารเสร็จเมื่อใด เปิดใช้อาคารเมื่อใด แม้จำเลยทั้งสองจะให้การรับสารภาพ เมื่อไม่มีวันที่จำเลยทั้งสองใช้อาคารที่สร้างเสร็จแล้วเมื่อใด จึงไม่อาจคำนวณโทษปรับนับแต่วันที่จำเลยทั้งสองใช้อาคารที่สร้างเสร็จโดยไม่ได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ ฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้จึงไม่สมบูรณ์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 158(5) ศาลไม่อาจลงโทษปรับเป็นรายวันตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ มาตรา 65 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 32, 44, 65, 67, 70, 72 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2527 ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 มาตรา 32 วรรคสอง, 44, 65 วรรคหนึ่ง, 67, 70 ให้เรียกกระทรวงลงโทษ
ฐานร่วมกันใช้อาคารประเภทควบคุมก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้าง วางโทษปรับ
คนละ 20,000 บาท ฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ระงับการใช้อาคาร
รวม 56 วัน วางโทษปรับคนละ 5,000 บาทต่อวัน คงปรับคนละ 280,000 บาทรวม
โทษ 2 กระทง ปรับคนละ 300,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งคงลงโทษปรับคนละ
150,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30
ที่แก้ไขใหม่

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาโดยอธิบดีกรมอัยการรับรองว่ามีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาประการแรกว่า ความผิดฐานใช้อาคารประเภท
ควบคุมก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 มาตรา 32, 65 ศาลอุทธรณ์ลงโทษปรับจำเลยทั้งสองคนละ 20,000 บาท
เป็นการไม่ชอบ เพราะมาตรา 65 วรรคหนึ่งให้วางโทษปรับ 10,000 บาท จำเลยทั้ง
สองเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องปรับเป็นสองเท่าตามมาตรา 69 อาคารที่จำเลยทั้ง

สองก่อสร้างเป็นอาคารเพื่อพาณิชย์กรรม ต้องปรับอีกสิบเท่าตามมาตรา 70 รวมแล้วต้องปรับคนละ 200,000 บาท นั้น เห็นว่าในข้อนี้โจทก์มิได้ยกขึ้นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ จึงเป็นข้อที่มีได้กล่าวมาแล้วในศาลอุทธรณ์เพ็งจะยกขึ้นในชั้นฎีกา จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบกับมาตรา 225 และแม้จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นไม่สมควรวินิจฉัยให้

โจทก์ฎีกาต่อไปว่า ในข้อหาดังกล่าวจำเลยจะต้องถูกลงโทษตามมาตรา 65 วรรคสองด้วย ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ปรับวันละ 500 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง และต้องปรับเพิ่มตามมาตรา 69 และมาตรา 70 อีก เป็นปรับวันละ 10,000 บาท รวมเวลาฝ่าฝืนตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กันยายน 2531 เป็นเวลา 99 วัน รวมแล้วจะต้องปรับจำเลยคนละ 990,000 บาท ซึ่งในข้อหานี้โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ชัดแจ้งแล้วว่า จำเลยทั้งสองได้ใช้อาคารพิพาทตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2531 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2531 ก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้าง หาใช่โจทก์มิได้บรรยายว่าจำเลยกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 32 นับแต่วันใดตั้งศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ พิเคราะห์แล้ว โจทก์บรรยายฟ้องในข้อ 1 ก. ว่า เมื่อระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2531 เวลากลางวันจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2531 เวลากลางคืนหลังเที่ยงติดต่อกันจำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารติด 5 ชั้น ดึก 33 ชั้นจำนวน 1 หลัง ณ เลขที่ 889 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารพาณิชย์กรรมที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการค้าหรือธุรกิจที่มีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต่แปดสิบตารางเมตรขึ้นไป และเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายกระทรวงจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองอาคารดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างอาคารจนเสร็จแล้ว ได้บังอาจร่วมกันเปิดใช้ประโยชน์อาคารดังกล่าวโดยเปิดร้านขายสินค้า ภัตตาคารและที่จอดรถก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารดังกล่าวว่าเป็นไปโดยถูก

ต้องตามที่ได้รับอนุญาต เห็นว่า ฟ้องโจทก์ในข้อหานี้ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองใช้อาคารที่ก่อสร้างวันใด ระยะเวลาที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดคือระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2531 นั้น ไม่อาจทราบได้ว่าจำเลยทั้งสองก่อสร้างอาคารเสร็จเมื่อใด เปิดใช้อาคารเมื่อใดแม้จำเลยทั้งสองจะให้การรับสารภาพ ศาลก็ไม่มีทางที่จะปรับจำเลยทั้งสองเป็นรายวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้ จะแปลเอาว่าจำเลยทั้งสองได้ใช้อาคารพิพาทตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2531 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2531 ก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้างดังฎีกาโจทก์หาได้ไม่ เมื่อไม่มีวันที่จำเลยทั้งสองใช้อาคารที่สร้างเสร็จแล้วเมื่อใด จึงไม่อาจคำนวณโทษปรับนับแต่วันที่จำเลยทั้งสองใช้อาคารที่สร้างเสร็จโดยไม่ได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ ฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้จึงไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) ศาลล่างทั้งสองไม่ลงโทษปรับเป็นรายวันตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 65 วรรคสองชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์ฎีกาในประการสุดท้ายว่า ในความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้จำเลยทั้งสองระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44 ศาลอุทธรณ์ลงโทษปรับจำเลยคนละ 5,000 บาทต่อวัน เป็นการลงโทษต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด เพราะมาตรา 67 ให้ระวางโทษปรับคนละ 500 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน จำเลยทั้งสองเป็นผู้ดำเนินการต้องปรับเป็นสองเท่าตามมาตรา 69 อาคารที่จำเลยทั้งสองเปิดใช้เป็นอาคารพาณิชย์กรรม ต้องปรับอีกสิบเท่าตามมาตรา 70 จำเลยทั้งสองฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นเวลา 56 วัน รวมแล้วต้องปรับคนละ 560,000 บาทนั้น ในข้อนี้โจทก์ก็มีได้ยกขึ้นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เช่นเดียวกับฎีกาข้อแรก ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายืน.

(จำลอง สุขศิริ-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-สัญญาชัย สิงหลกะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ